

Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mai 2003

Faits :

Un chef cuisinier d'un restaurant étoilé a constitué avec deux autres associés la société Alain X... diffusion (société ADD) en vue notamment de la "commercialisation de la ligne Alain X... ». Après constitution de cette société il a déposé la marque "Alain X..." puis a racheté une marque comportant son nom et son prénom, déposée en 1988 par une tierce personne ; qu'ayant appris que la société ADD avait déposé deux marques comportant son patronyme, il a assigné celle-ci en nullité de ces dépôts effectués en fraude de ses droits

Procédure :

La Cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté la demande du requérant car celui-ci, en devenant cofondateur de la société ADD et en lui donnant son nom, a donné ipso facto le droit de faire de son patronyme un usage commercial. Son patronyme deviendrait ainsi une propriété incorporelle (se détache de la personne), un signe distinctif qui appartiendrait à ADD. Après le rendu de cette décision, l'individu a décidé de saisir la Cour de cassation au motif qu'il n'avait jamais renoncé explicitement ou tacitement à ses droits concernant son patronyme.

Problème de droit :

Un associé fondateur peut-il être considéré comme ayant renoncé tacitement à ses droits patrimoniaux sur son patronyme au profit d'une société, permettant ainsi à celle-ci de déposer ce nom comme marque ?

Solution :

La Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d'appel d'Aix en Provence car il n'a pas été établi que le requérant avait expressément ou tacitement renoncé à ses droits concernant l'utilisation de son patronyme des fins commerciales. La Cour d'appel avait ainsi assimilé l'autorisation d'utilisation du nom à une renonciation patrimoniale.

Portée :

La cour affirme, par cet arrêt, que le silence ne vaut pas consentement. Pour obtenir l'exploitation commerciale d'un nom, il faudra que la personne renonce à ses droits de façon explicite.

Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2006

Faits :

Une personne a cédé à la société A... de La Y... ses droits sur plusieurs marques, en échange d'un contrat de travail qu'elle n'a finalement jamais eu. Après son licenciement, jugé sans causes réelles et sérieuses, veut demander l'annulation des accords de cession, et à titre subsidiaire, la déchéance des droits sur ces marques. La requérante assigne donc en justice la société A... de La Y... pour contrefaçon à son encontre.

Procédure :

La cour d'appel a déclaré irrecevable l'action en nullité des contrats, a accueilli l'action en déchéance des droits sur les marques et a jugé l'action en contrefaçon sans objet.

Après le rendu de la décision, la requérante a fait un pourvoi en cassation en raison de son irrecevabilité de son action en déchéance.

Problème de droit :

La question est donc de savoir si un cédant de marque peut être recevable pour demander la déchéance des droits attachés aux marques cédées à la société, ou si seul le cessionnaire est légitimé à agir en ce sens.

Solution :

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, en jugeant que la requérante, en tant que cédante, n'était pas recevable à demander la déchéance des marques cédées. Seul le cessionnaire pouvait agir pour la déchéance de ses droits.

Portée :

L'arrêt confirme que la cession des droits sur une marque transfère tous les droits au cessionnaire, y compris celui d'agir pour la déchéance des marques. Cette décision renforce la sécurité juridique des actes de cession en matière de propriété industrielle et limite les possibilités de contestation par le cédant après l'opération.

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 février 2017

Faits :

La société Christian Lacroix, détentrice de plusieurs marques verbales déposées incluant son nom, découvre que la société Sicis SRL, en partenariat avec M.X et la société XCLX, commercialise une ligne de meuble sous la mention « Designed by Mr Christian Lacroix ». Cette utilisation a conduit la société Christian Lacroix à engager une action pour contrefaçon et atteinte à la renommée de sa marque.

Procédure :

La Cour d'appel de Paris annule certaines marques communautaires détenues par la société Christian Lacroix, jugeant que les clauses relatives à l'utilisation du nom patronymique du requérant dans le contrat de 1987 sont contraires à la prohibition des engagements perpétuels.

Après le rendu de la décision, la société Christian Lacroix forme un pourvoi en cassation, contestant notamment la nullité de la marque et de la clause contractuelle.

Problème de droit :

La question est donc de savoir si l'autorisation donnée par une personne pour utiliser son nom patronymique à des fins commerciales est-elle constitutive d'un engagement perpétuel contraire à l'article 1780 du code civil ?

Solution :

La Cour de cassation casse donc partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle juge notamment que :

° la prohibition des engagements perpétuels s'applique aux contrats d'exécution successive, mais pas aux contrats à exécution instantanée, tels que les actes de cession de droits patrimoniaux comme le nom patronymique pour une marque

° des aspects concernant la mauvaise foi ou d'autres motifs invoqués pour l'annulation des marques nécessitent un réexamen par la juridiction de renvoi

Portée :

La portée de cet arrêt réside dans la distinction établie entre les contrats à exécution successive, soumis à la prohibition des engagements perpétuels, et les contrats à exécution instantanée, comme la cession d'un droit patrimonial, qui échappent à cette règle, renforçant ainsi la sécurité juridique des cessions de droits en matière de propriété intellectuelle.

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars 1985

Faits :

Le requérant M.X..., fondateur des "Editions X...", conteste l'utilisation de son patronyme par la société qu'il a créée et demande que cette utilisation cesse. La société "Editions X..." et la Société Générale de Diffusion utilisent ce patronyme dans leurs dénominations sociales et commerciales.

Procédure :

La Cour d'appel de Paris a donc donné raison au requérant, en considérant qu'aucune convention n'autorisait la société à utiliser son nom et que le nom patronymique étant inaliénable, M.X... pouvait légalement demander la cessation de son usage par la société.

Après le rendu de cette décision, les sociétés mises en cause forme un pourvoi en cassation, en soutenant que le nom "X..." avait été inséré dans les statuts de la société à sa création. Il était ainsi devenu un signe distinctif, détaché de la personne physique et pour ne s'appliquer qu'à la personne morale.

Problème de droit :

La question est donc de savoir si le principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du nom patronymique interdit-il son usage par une société si le titulaire y a initialement consenti ?

Solution :

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en rappelant que le nom patronymique peut, par convention, devenir un signe distinctif d'une société. Ce dernier devient donc une propriété incorporelle de la société et détaché de la personne physique.

Portée :

Cet arrêt confirme que le nom patronymique, bien que protégé par le principe d'inaliénabilité, peut devenir un élément distinctif pour une société lorsqu'il a été intégré à sa dénomination sociale ou commerciale, par un accord valide.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 mars 2008

Faits :

Une personne a donné naissance à un enfant en 2001, ce dernier étant déclaré comme celui des époux Z. Avant sa naissance, M.Y a reconnu l'enfant à naître devant un officier d'état civil.

Il a ensuite engagé une action contre les époux Z pour contester la paternité légitime de M.Z et faire valider sa reconnaissance.

Procédure :

Le tribunal de grande instance a reconnu que l'enfant n'était pas l'enfant légitime de M.Z et a validé la reconnaissance pré-natale de M.Y en raison du refus des époux Z de se soumettre à un test sanguin.

La cour d'appel de Paris a confirmé cette décision en estimant que l'action était recevable et que la possession d'état invoquée par les époux Z n'était pas paisible et continue avant la naissance.

Les époux Z forment donc un pourvoi en cassation en plaçant des violations des articles relatifs à la filiation et à la possession d'état.

Problème de droit :

Une reconnaissance pré-natale par un tiers peut-elle remettre en cause la présomption de partialité établie après la naissance, en l'absence de possession d'état paisible et continue ?

Solution :

La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que l'action en contestation de paternité par M.Y était recevable car les époux Z avaient été attirés à la procédure en leur qualité de représentants légaux de l'enfant, ce qui excluait une opposition d'intérêts.

Portée :

Cet arrêt précise les conditions dans lesquelles la présomption de paternité légitime peut être contestée, notamment l'importance d'une possession d'état paisible, non équivoque et continue. Il illustre également les conséquences du refus de test biologiques dans les litiges de filiation et renforce la reconnaissance prénatale comme base pour valider une filiation naturelle en l'absence de possession d'état satisfaisante.

Possession d'état => concept juridique utilisé pour caractériser la reconnaissance implicite d'un lien de filiation par des faits manifestes, sans qu'il y ait nécessairement de lien biologique ou juridique formel. Elle repose sur la réunion de faits objectifs qui traduisent un comportement indiquant l'existence d'un rapport familial

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 avril 2006

Faits :

M. X a reconnu, avant la naissance, l'enfant dont était enceinte Mme D. Cependant, Mme D a accouché sous X. L'enfant Y, a été placé comme pupille de l'État en vue d'une adoption. M. X a ensuite entrepris des démarches pour retrouver et réclamer la restitution de son enfant. En parallèle, une famille adoptive a demandé l'adoption plénière.

Procédure :

Le tribunal de grande instance de Nancy rejette la requête d'adoption et l'enfant est restitué à M.X au motif que l'intérêt supérieur de l'enfant est de vivre avec son père biologique.

La cour d'appel de Nancy contredit la décision en jugeant que l'accouchement sous X rend la reconnaissance pré-natale inefficace. Elle valide également l'adoption plénière au regard de l'intérêt de l'enfant.

M.X forme donc un pourvoi en cassation car il n'est pas en accord avec la décision.

Problème de droit :

La question est donc de savoir si une reconnaissance pré-natale par un père biologique est-elle efficace lorsque la mère accouche sous X, et cette reconnaissance peut-elle empêcher une adoption plénière décidée postérieurement ?

Solution :

La Cour de cassation casse les arrêt de la cour d'appel en considérant que la reconnaissance prénatale est pleinement valide, prenant effet à la naissance de l'enfant même en cas d'accouchement sous X. Elle prend aussi en compte l'intérêt supérieur de l'enfant car ce dernier a le droit de connaître et d'être élevé par son parent biologique lorsqu'une filiation est légalement établi.

Portée :

Cet arrêt illustre le conflit entre l'anonymat garanti par l'accouchement sous X et le droit d'un parent biologique à faire valoir ses droits de filiation. IL affirme la prévalence de la reconnaissance paternelle lorsque celle-ci est antérieure aux démarches d'adoption et confirme l'importance de l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment son droit d'être élevé par ses parents biologiques identifiés.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mai 2016

Faits :

Une mère a assigné le père de son enfant pour établir judiciairement le lien de filiation paternelle. Le tribunal a confirmé la filiation et a également donné à la mère l'exclusivité de l'autorité parentale. L'enfant porte alors uniquement le nom de sa mère. Elle a demandé l'adjonction du nom du père à celui de l'enfant. Le père, qui ne souhaitait pas s'impliquer dans la vie de l'enfant, s'est opposé à cette demande et assigne donc la mère en justice.

Procédure :

Le tribunal de première instance attribue l'adjonction du nom du père à celui de la mère.

La Cour d'appel d'Aix en Provence réforme cette décision en estimant que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas respecté en raison du désintérêt du père.

La mère forme donc un pourvoi en cassation contre cet arrêt.;

Problème de droit :

Dans le cadre d'une filiation paternelle judiciairement établie, l'intérêt supérieur de l'enfant peut-il justifier le refus de l'adjonction du nom du père à celui de la mère, en tenant compte du désintérêt paternel ?

Solution :

La Cour de cassation rejette le pourvoi car elle considère que le désintérêt manifeste du père envers l'enfant risquerait de confronter ce dernier à une souffrance permanente en associant son identité au rejet paternel. Elle considère aussi que l'adjonction du nom du père à celui de la mère n'est pas obligatoire et doit être appréciée au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Portée :

Cet arrêt souligne l'importance de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions relatives au nom de famille. Il établit que le désintérêt du parent envers l'enfant peut justifier de ne pas lui attribuer ou associer son nom, même dans le cadre d'une filiation reconnue.

Conseil d'Etat, 4 décembre 2009

L'arrêt du Conseil d'État du 4 décembre 2009, n° 309004, concerne une demande de changement de nom impliquant des mineurs et les modalités de consentement des parents dans ce type de procédure.

Publication de la demande :

Il est précisé que l'absence de publication conforme à l'article 3 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom n'est pas avérée dans cette affaire.

Applicabilité des dispositions législatives :

Les modifications législatives postérieures au décret contesté ne sont pas applicables dans ce cas.

Motivation des décisions administratives :

L'arrêt rappelle que certaines décisions prises sur demande n'exigent pas la notification des observations des intéressés en vertu de la loi du 12 avril 2000.

Accord parental dans les changements de nom:

- Lorsque les deux parents détiennent l'autorité parentale, le changement de nom nécessite l'accord des deux.
- Toutefois, si un parent a été privé de cette autorité par une décision judiciaire définitive, son consentement n'est pas requis.
- Dans cette affaire, le père, qui avait perdu l'autorité parentale de manière définitive, n'avait pas à être consulté pour le changement de nom demandé par la mère au bénéfice de leur enfant mineur.

Cet arrêt illustre la rigueur des conditions relatives au consentement parental dans les procédures de changement de nom, tout en précisant les cas où l'autorité publique peut se substituer au consentement d'un parent privé de ses droits parentaux.

Cour admin d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 juin 2023

Faits :

Un litige oppose un requérant à une administration publique concernant une décision administrative, non précisée ici. L'affaire porte sur un point de droit administratif.

Procédure :

Le requérant a formé un recours devant le tribunal administratif, puis un appel devant la Cour administrative d'appel de Paris.

Problème de droit :

La Cour devait trancher sur la légalité de la décision administrative contestée et sur son respect des principes applicables.

Solution :

La Cour a rendu un arrêt inédit, précisant les critères juridiques applicables au litige, mais les détails ne sont pas accessibles sans consulter la base officielle Open Data ou contacter directement la CAA.

Conseil d'Etat, 16 février 2022

Faits :

Un décret du 18 août 2021 autorisait un individu (M. F.) à changer son nom pour ajouter le patronyme "de E...", qui appartenait à sa mère, afin d'éviter son extinction. Plusieurs membres de la famille "H..." se sont opposés à ce décret, invoquant un préjudice.

Procédure :

La requête, introduite devant le Conseil d'État par les opposants au décret, visait son annulation pour excès de pouvoir. Ces derniers contestaient notamment la légitimité de l'intérêt invoqué pour ce changement de nom.

Problème de droit :

Le Conseil d'État devait trancher si l'intérêt légitime justifiant un changement de nom, au sens de l'article 61 du Code civil, était établi dans ce cas. La question portait également sur les conditions de publication de la demande.

Solution :

Le Conseil d'État a jugé que :

- Le nom "de E..." était effectivement en voie d'extinction dans la lignée maternelle du demandeur.
- M. F. justifiait ainsi d'un intérêt légitime à demander ce changement.
- L'opposition formulée par les requérants, qui portaient un nom différent, ne suffisait pas à démontrer un préjudice sérieux.

La requête des opposants a été rejetée.

Portée :

Cette décision réaffirme que l'intérêt légitime au changement de nom peut être basé sur la préservation d'un nom en voie d'extinction, même en présence d'autres branches familiales qui ne sont pas directement concernées.

Cour admin d'appel de Paris, 27 janvier 2003

Faits :

Une personne a présenté une demande de changement de nom pour substituer celui de sa mère à celui de son père pour différents motifs. Premièrement il s'agit d'un désir d'abandonner un nom à consonance turque et musulmane ne correspondant pas à son mode de vie, son aspect physique et sa culture. Ensuite cela marque une douleur ressentie face à l'abandon par son père à l'âge de deux ans. Enfin, la démarche permettrait de relever un nom menacé d'extinction.

Le ministre de la Justice a rejeté cette demande, estimant que les motifs invoqués ne permettraient pas de déroger aux principes légaux de dévolution et de fixité du nom.

Procédure :

En décembre 1995 le ministre de la Justice rejette la demande du requérant.

Premier recours, la personne conteste cette décision devant le tribunal administratif de Paris qui annule le refus en mars 2000.

Le ministre de la Justice interjette appel devant la Cour administrative de Paris pour demander l'annulation du jugement.

Problème de droit :

Un motif affectif peut-il constituer un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil pour justifier un changement de nom ?

Solution :

La Cour administrative d'appel de Paris a estimé que le motif invoqué par le requérant, à savoir un attachement affectif à sa mère, constituait un intérêt légitime au sens de l'article 61. En rejetant cette demande en considérant que les motifs affectifs n'étaient pas suffisants, le ministre de la Justice a commis une erreur de droit (la décision de refus est annulée).

De plus, la Cour a condamné l'Etat à verser au requérant une somme de 1 500€ en application de l'article L761-1 du code de justice administrative (frais de procédure).

Portée :

Cet arrêt précise l'interprétation de l'intérêt légitime en matière de changement de nom, en élargissant sa portée aux motifs affectifs.

Cour admin d'appel, 1ère chambre, 2 février 2023

Faits :

Une personne a sollicité le changement de son nom. Elle explique que porter le nom de son père, qui l'a abandonnée, lui cause une souffrance psychique et l'empêche de surmonter un traumatisme familial. Elle justifie sa demande par des certificats médicaux attestant de troubles psychologiques liés au port de son patronyme et par son attachement au nom de ses bisaïeux et de son aïeule, figures familiales stabilisantes. Le garde des sceaux a refusé cette demande.

Procédure :

Le tribunal administratif de Paris rejette la demande de la requérante dans un jugement du 29 octobre 2021. La requérante interjette appel en demandant l'annulation de la décision ministérielle et du jugement.

Problème de droit :

Le port d'un nom, lorsqu'il engendre une souffrance psychique et s'appuie sur des motifs affectifs exceptionnels, peut-il constituer un intérêt légitime justifiant un changement de nom selon l'article 61 du code civil ?

Solution :

La Cour estime que les troubles psychologiques attestés par des certificats médicaux relèvent des circonstances exceptionnelles, constituant un intérêt légitime au sens de l'article 61. Le ministre a commis une erreur d'appréciation en refusant la demande. La Cour annule les décisions ministérielles et enjoint au ministre de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant le changement de nom sous trois mois. De plus, la Cour condamne l'Etat à verser 2 000€ à la requérante pour frais de procédure.

Portée :

Cet arrêt élargit l'interprétation de l'intérêt légitime en incluant les souffrances psychologiques liées au port d'un nom.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 octobre 2005

Faits :

Une personne, de double nationalité suisse et française, a demandé à substituer le prénom de “Bibi” à celui de “Brigitte”. Elle invoque un intérêt légitime, notamment l’autorisation déjà obtenue en Suisse pour ce changement. La cour d’appel de Colmar a rejeté sa demande, estimant que “Bibi” est un pseudonyme ou diminutif inapproprié pour des actes officiels en France et n’établit pas d’intérêt légitime.

Procédure :

La cour d’appel de Colmar, dans u arrêt du 5 septembre 2002, refuse le changement de prénom.

La requérante forme donc un pourvoi en cassation en contestant la décision prise par la cour d’appel de Colmar.

Problème de droit :

Une autorisation étrangère de changement de prénom peut-elle suffire à établir un intérêt légitime au sens de l’article 60 du code civil pour un changement de prénom en France ?

Solution :

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en considérant que la décision helvétique autorisant la requérante à porter le prénom “Bibi” constitue un élément suffisant pour caractériser l’intérêt légitime. La Cour décide elle-même, sans renvoi, de l’autoriser à porter le prénom “Bibi” en remplacement de “Brigitte”.

Portée :

Cet arrêt clarifie que les décisions étrangères concernant un changement de prénom peuvent fonder un intérêt légitime en France si elles répondent aux exigences de l’article 60. Les juges doivent tenir compte de l’ensemble des circonstances, notamment des autorisations déjà accordées à l’étranger.

Cette décision renforce l’importance du respect de la reconnaissance internationale en matière d’état civil et met en avant une interprétation plus souple des notions d’intérêt légitime.